

1502891-29.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... prevista no artigo 155, § 1º, na figura do furto qualificado, nos termos da tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 1087: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Demonstradas, pois, a ocorrência do crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

3ª Vara Criminal

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1502891-29.2021.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502891-29.2021.8.26.0536 (2021/000814)

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto Qualificado

CF, CF, CF

2237946/2021, 19978804, 2237946 - DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDIR DE JESUS DOS SANTOS

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

VALDIR DE JESUS DOS SANTOS, qualificado nos autos (fl. 11), foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que no dia 1º de setembro de 2021, por volta das 00h35, na Avenida Leomil, altura do nº 374, Vila Maia, Guarujá, o réu tentou subtrair, para si, mediante escalada, durante o repouso noturno, fios de cobre, pertencentes à empresa vítima Elektro SA, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta dos autos Inquérito Policial da Delegacia de Polícia de Guarujá com auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls. 03-07), auto de exibição/apreensão (fl. 18), fotografias dos alicates e do réu (fls. 25-29) e relatório da autoridade policial (fls. 65-66). Antecedentes criminais do réu (fls. 30-33 e 85-92).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 56-59) e o mandado de prisão foi cumprido (70-71). Por decisão de 27/11/2021 (fl. 108), foi concedida liberdade provisória ao réu e o alvará de soltura foi cumprido em 13/01/2022 (o acusado estava preso por outro processo, autos nº 1500513-76.2016 - fls. 131-136). A denúncia de fls. 72-73 foi recebida em 08/10/2021 (fl. 84). O réu foi citado pessoalmente em 31/10/2021 (fls. 96-97) e a Defesa Técnica apresentou resposta à acusação (fls. 100-102).

Durante a instrução, na audiência realizada em 26/09/2022, foram ouvidas duas

testemunhas comuns, o réu não compareceu tendo sido decretada sua revelia (fls. 157-162).

Encerrada a instrução na audiência, o Ministério Público apresentou alegações finais (fls. 157-159), requerendo a procedência da ação e a condenação do réu, com a fixação da pena acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, com agravante de pena em razão da reincidência, em regime inicial fechado.

A Defesa Técnica apresentou seus memoriais em 02/11/2022 (fls. 168-176), requerendo a improcedência da ação para absolver o acusado com base no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu afastamento da qualificadora de escalada e da majorante do repouso noturno, pena-base no mínimo legal, que o réu possa apelar em liberdade e que não seja condenado a arcar com o pagamento das custas processuais, por ser pessoa pobre, sem condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão: "A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

Tanto a materialidade quanto a autoria do delito restaram demonstradas conforme auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls. 03-07), auto de exibição/apreensão (fl. 18), fotografias dos alicates e do réu (fls. 25-29), bem como pela prova oral produzida no processo.

Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A testemunha PM Eduardo Pereira, quando ouvida em Juízo (fl. 162), disse que estava em patrulhamento com sua parceira pela Av. Puglisi, quando passou um casal de motocicleta e informou que havia um indivíduo ao lado do Habbib's na Av. Leomil, subindo no poste, de capa amarela, tentando subtrair fios de cobre. Se deslocaram até o local, e lá, avistaram o réu ao lado do poste, disse que: "tinha um fio pendurado e ele estava com um alicate tentando cortar esse fio". Disse que a encarregada da viatura desembarcou e foi até o réu para conversar com ele, momento que ele empreendeu fuga. Fizeram a busca na Av. Puglisi e avistaram o réu correndo na Rua Washington, fizeram o retorno e o perderam de vista. Voltaram para a Rua Leomil. Na rua Washington com a Rua Benjamin Constant tinha um caminhão, conseguiram visualizar a capa amarela debaixo do caminhão e viram ele, que, ao avistá-los, correu novamente. Perseguido, acabou sendo abordado mais à frente no momento em que passou outra viatura, o réu disse que estava se entregando. Não o conhecia de outras abordagens. Os fios já estavam pendurados no poste, posteriormente retornaram ao local e viram que os fios estavam pegando fogo e acionaram os bombeiros. O réu estava de capa amarela pela Av. Leomil, depois ele correu e visualizaram a capa amarela debaixo do caminhão, então se aproximaram a pé e o acusado saiu debaixo do caminhão e começou a correr, então foi abordado mais à frente. Estava correndo atrás dele a pé e sua encarregada foi de viatura.

A testemunha PM KETHE AMARO, quando ouvida em Juízo (fl. 162), disse estavam em patrulhamento pela Av. Puglisi e passou uma moto avisando que uma pessoa estava furtando fios pela Av. Leomil, que a pessoa estaria pendurada no poste. Assim que viraram na Av. Leomil, ao lado do Habbib's viram o réu ao lado do poste, com fios cortados na altura de uma pessoa e com um alicate em mãos cortando os fios. Quando se aproximou dele, ele saiu correndo. Saíram atrás dele de viatura. Pela Rua Benjamin Constant encontraram o réu, escondido no caminhão que estava estacionado, visualizou a vestimenta amarela dele jogada debaixo do caminhão, quando ele saiu correndo e seu parceiro saiu correndo atrás dele. Saiu de viatura atrás, avisou na

rede de rádio para conseguir o apoio de outras viaturas e o réu acabou sendo abordado pelo seu parceiro. Retornaram ao local onde ele tentou furtar fios e viram que ele deixou para trás o alicate. Tinha um fio já caído, pendurado, mas não se recorda se ele conseguiu cortar algum pedaço. Não se recorda do acusado de outras abordagens. No momento da abordagem não encontraram nada de ilícito com ele, mas não sabe se ele chegou a cortar algum pedaço de fio e abandonou pelo caminho. Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado VALDIR DE JESUS DOS SANTOS resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de FURTO QUALIFICADO TENTADO.

Perante a Autoridade Policial (fl. 11), o réu negou os fatos, alegando que: “estava passando quando viu o fio pendurado mas que estava apenas mexendo no lixo próximo, além de negar que estivesse na posse das ferramentas encontradas pelos policiais, que na abordagem machucou seu joelho, que a mochila é sua”.

Em juízo não compareceu para ser interrogado, tornando-se revel (fl. 159).

Os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar o réu.

Tais depoimentos merecem credibilidade, não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional.

Conforme Jurisprudência majoritária:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

“Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (RDTJRJ 7/287).

Pelo que consta dos autos, é certa e inequívoca a autoria de VALDIR DE JESUS DOS SANTOS, todavia, reputo que o crime NÃO RESTOU CONSUMADO, permanecendo na esfera da TENTATIVA, visto que o réu não obteve para si a posse mansa e pacífica da coisa, tendo em vista que foi surpreendido pelos policiais enquanto tentava cortar o fio, que ficou pendurado no local conforme relatado nos autos.

Presente está a qualificadora de escalada, prevista no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, tendo em vista o notório saber que o furto de fios de energia elétrica em postes na via pública demanda escalada a fim de acessar os fios, corroborado pela prova testemunhal produzida, de que transeuntes alertaram que o acusado estaria “subindo no poste” para a tentativa de subtração, restando clara a utilização de esforço incomum no ato criminoso, sendo prescindível a prova pericial. Neste sentido: “Excepcionalmente, presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, a prova pericial torna-se prescindível.” (AgRg no REsp 1.895.487-DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022).

Por fim, impossível a aplicação da causa de aumento do repouso noturno prevista no artigo 155, § 1º, na figura do furto qualificado, nos termos da tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 1087: “A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”.

Demonstradas, pois, a ocorrência do crime de furto qualificado tentado e comprovada a responsabilidade criminal do acusado VALDIR DE JESUS DOS SANTOS, não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa, de modo que passo a dosar a pena a ser imposta.

O réu VALDIR DE JESUS DOS SANTOS é reincidente específico e possui maus antecedentes criminais (fls. 85-92), razão pela qual fixo a pena-base um-quarto (1/4) acima do mínimo legal do artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, partindo-se a

reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Pelo "conatus", reduz-se a pena do furto tentado de metade (1/2), na baliza do parágrafo único do CP art. 14, ao montante de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

O regime inicial é o SEMIABERTO, em razão dos antecedentes do réu.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em virtude da reincidência do réu, nos termos art. 44 do CP.

O réu pode apelar SOLTO.

O valor de cada dia-multa é o do piso salarial.

A detração será aferida pela VEC competente, oportunamente.

Excepcionalmente, e com fulcro na inteligência do CP art. 11 combinado com CP art. 49, EXCLUO da condenação a pena de multa inferior ao piso legal de dez dias-multa, ponderando-se que o valor afinal aplicado (6 dias-multa), mostra-se praticamente irrisório e implica ao Poder Público um custo muito mais oneroso (pela movimentação custosa e provavelmente ineficaz de servidores públicos do MPESP e do Judiciário) para sua cobrança judicial executiva, impondo ao Erário o custeio de despesa que será maior do que o próprio valor da penalidade monetária aqui apurada.

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, e CONDENO o réu VALDIR DE JESUS DOS SANTOS, como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II combinado com o artigo 14, II do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime prisional SEMIABERTO, apelando solto, sem direito à conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, por ausência de requisito legal.

Após o trânsito em julgado expeçase mandado de prisão.

PRIC. Guarujá, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA